

1500806-16.2020.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... das drogas e nega estar realizando tráfico de entorpecentes pelo local."

Em juízo foi decretada sua revelia, uma vez que evadiu-se do sistema prisional (fl. 239).

Ora, o depoimento apresentado pelos guardas civis, denotam total envolvimento do acusado com o tráfico. Outrossim, diante dos elementos jungidos, não resta possível a desclassificação para a conduta prevista no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500806-16.2020.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500806-16.2020.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2083710/2020 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 10786694 - 02º D.P.

SANTA BARBARA DOESTE, 2202/19/332 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 2083710 - 02º

D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 2202/19/332 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO CARDOZO DA CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos.

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a DIEGO CARDOZO DA CRUZ (com qualificação à fl. 144/163) a conduta correspondente ao art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas, praticada em 13/12/2019, na modalidade consumada. Segundo a denúncia: "no dia 13 de dezembro de 2019, por volta de 08h30min, na Rua Thiago Azevedo dos Santos, nº 27, Jardim Pérola, nesta cidade e comarca de Santa Bárbara d'Oeste, DIOGO CARDOZO DA CRUZ, qualificado a fls. 10, trazia consigo, para fins de comercialização, 02 pedras de crack, pesando cerca de 01 grama, 1 porção de maconha, com cerca de 02 gramas, e 1 eppendorf contendo cocaína, com peso de 01

grama, bem como guardava, em meio a vegetação, nas imediações, 78 pedras de crack, pesando cerca de 33 gramas, 08 porções de maconha, com peso aproximado de 17 gramas, e 18 eppendorfs contendo cocaína, pesando aproximadamente 12 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 06/07 e 13/04 e laudos de fls. 16/18 e 19/21), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar." (fls. 01).

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fls. 191); 2) o recebimento da denúncia (fls. 232/233) em 10/11/2022; 3) a defesa (fls. 230/231); e 4) a colheita de prova oral em juízo. Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais. Anoto, ainda, que o réu se encontra evadido do sistema prisional (fls. 239), tendo sido decretada a sua revelia (fls. 248).

Capítulo II – Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal: "Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa." A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 04/05); boletim de ocorrência (fls. 06/08 e 79/104); auto de exibição e apreensão (fl. 09/10 e 16/17); laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 19/21, 22/24 e 40/42).

2.2. Da autoria.

A autoria de DIEGO CARDOZO DA CRUZ também está configurada. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir.

Vejamos. Em análise à denúncia (fls. 1/2), aos depoimentos (fls. 12), ao auto de exibição e apreensão (fls. 09/10 e 16/17), aos laudos periciais (fls. 19/21 e 22/24) e à prova oral colhida em audiência, infere-se o seguinte panorama: guardas municipais militares realizavam patrulhamento pelo local, oportunidade em que avistaram o denunciado, o qual, ao notar a aproximação da viatura, desvencilhou-se de um objeto, jogando-o ao solo. Diante disso, os agentes públicos procederam a abordagem de DIEGO. Submetido a busca pessoal, na posse do denunciado foi apreendida a importância de R\$ 40,00. Verificado o objeto anteriormente dispensado, constatou-se que se tratava de 2 pedras de crack, 1 porção de maconha e 1 eppendorf de cocaína. Além disso, foi feita busca nas imediações com o auxílio de cão farejador, sendo localizado, ainda, há cinquenta metros da abordagem, 78 pedras de crack, 8 porções de maconha e 18 eppendorfs de cocaína.

Nesse sentido, as testemunhas de acusação Ricardo Pigatto e Anderson Paulo da Silva, ambos guardas civis, nas oportunidades em que foram ouvidos, relataram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, momento em que avistaram o réu em atitude suspeita, sendo que ele, ao avistar a viatura, veio a jogar algo ao solo, motivo pelo qual fora realizada abordagem. Que em busca pessoal fora localizado em posse do réu R\$ 40,00. Que ao realizar busca pelo local onde havia dispensado algo, localizou ao solo, ao lado do investigado, 2 pedras de crack, 1 porção de maconha e 1 eppendorf de cocaína. Que com a ajuda do cão farejador do canil da guarda municipal, fora feita uma busca nas imediações, sendo localizado em meio à mata, a cerca de 50 metros do local da abordagem, 78 pedras de crack, 8 porções de maconha e 18 eppendorfs de cocaína. Que ao questionar o réu sobre os entorpecentes, ele assumiu serem de sua propriedade, informando ainda que seu turno naquela data seria das 07:00h até as 14:00h e que as drogas, as quais foram localizadas na mata, seriam destinadas ao tráfico durante seu turno. A forma de acondicionamento dos entorpecentes localizados na mata era idêntica àquela localizada no local onde o

réu havia dispensado algo.

Por sua vez, o acusado DIEGO CARDOZO DA CRUZ, solo policial (fl. 13), negou a prática do crime. Relatou que: "Estava pelo local dos fatos, momento em que fora abordado pelos guardas municipais, os quais realizaram busca pelo local, localizando determinado quantia de drogas. Que desconhece a propriedade das drogas e nega estar realizando tráfico de entorpecentes pelo local."

Em juízo foi decretada sua revelia, uma vez que evadiu-se do sistema prisional (fl. 239).

Ora, o depoimento apresentado pelos guardas civis, denotam total envolvimento do acusado com o tráfico. Outrossim, diante dos elementos jungidos, não resta possível a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da lei 11.343/06.

Colacione-se entendimento doutrinário:

"Assim, 'para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente'. Houve, portanto, adoção do critério de reconhecimento judicial e não o critério da quantificação legal. Caberá ao juiz, dentro desse quadro, avaliar se a droga destinava-se ou não ao consumo pessoal, não se levando em conta apenas a quantidade da droga, mas inúmeros outros fatores. Convém notar que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, 'a pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o delito de tráfico de entorpecentes, se existentes outros elementos capazes de orientar a convicção do Julgador, no sentido da ocorrência do referido delito (5ªT., HC 17.384/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ, 3-6-2002)'''. (grifos meus) (Fernando Capez - Curso de Direito Penal - vol 4 - Legislação Penal Especial - 7ª edição - Saraiva - 2012, pg. 761).

Destaco que não se pode presumir inverídico ou suspeito o depoimento do guarda civil, também sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às sanções criminais e administrativas, quando não há elemento a afastar a idoneidade das informações transmitidas. Precedentes: TJSP. Apelação nº 0043858-90.2009.8.26.0576. 12ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. BRENO GUIMARÃES, em 05/10/2011; STF. HC 87662 / PE. Rel. Min. CARLOS BRITTO, em 05/09/2006.

Assim, os elementos probatórios, examinados de forma conjunta, induzem ao pleno reconhecimento do tráfico. Afinal de contas, no local onde o réu se encontrava e dispensou algo foram apreendidos 02 pedras de crack, 1 porção de maconha, e 1 eppendorff contendo cocaína, além de ter sido apreendido, em meio a vegetação localizada a vinte metros da abordagem, 78 pedras de crack, 08 porções de maconhas e 18 eppendorfs, embaladas de forma idêntica àquela próxima ao réu, contendo cocaína bem como quantia de dinheiro em espécie, evidenciando a traficância. Verifico, portanto, que a versão da parte acusada, quando confrontada com as demais provas, materiais e orais, evidencia, sobremaneira, tratar-se de subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei penal. Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória.

Capítulo III - Da dosimetria.

Dado o veredito, estabelecimento, conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção (art. 59 do CP), as sanções aplicáveis.

3.1. Passo a dosar a pena para DIEGO CARDOZO DA CRUZ

3.1.1. Primeira fase da dosimetria.

Consiste na fixação da pena-base (art. 68, primeira parte, do CP), atendendo-se às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que passo a examinar:

Culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade entendido pela soma das demais circunstâncias judiciais (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. 3. ed. Forense, 2009. p. 406). A esse respeito, não há ponderações além daquelas a serem efetuadas nas demais.

Antecedentes: Neste caso, verifico que, nos autos 1500691-92.2020.8.26.0630, o réu fora condenado por crime de roubo, no entanto, trata-se de fato posterior (07/11/2020), portanto, não se presta para configurar maus antecedentes. Além disso

nos autos nº 0001318-83.2014.8.26.0533, a condenação do réu também pela prática do crime de roubo já será utilizada para fins de reincidência.

Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito. Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para esta etapa, dados passíveis de valoração restrita a essa circunstância.

Motivos: são as razões da conduta que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Neste ponto, nenhum juízo significativo foi encontrado para esta fase da dosimetria.

Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Em concreto, não se verificaram circunstâncias expressivas e que indicassem juízo exclusivo para esta etapa.

Consequências: correspondem ao mal causado e que transcenda ao resultado típico. Neste ponto, não foram configuradas consequências além daquelas decorrentes da própria tipificação penal.

Comportamento da vítima: sendo o caso de delito vago, cujo sujeito passivo é a coletividade, não se levará em conta essa circunstância.

Natureza e quantidade da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11.343/06): neste caso, a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas geram maior grau de censura à conduta do acusado.

Analizadas as circunstâncias judiciais, registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: "reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa." (art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas). Tendo em conta todas as ponderações listadas (sobretudo o item "i"), julgo prudente fixar a pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), resultando em "05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa".

3.1.2. Segunda fase da dosimetria.

Nesta etapa, avalia-se a presença de eventuais circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) e agravantes (art. 61 e 62), atendendo-se ao art. 68, todos do CP. No caso, verifico que:

Nenhuma das circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) está presente.

Presente circunstância agravante (arts. 61 e 62). O autor é reincidente (art. 61, I), pois cometeu novo delito após condenação transitada em julgado por fato anterior (fls. 221 - autos nº 0001318-83.2014.8.26.0533), não havendo ainda transcorrido o período de depuração (arts. 63 e 64, I).

Na segunda fase, em virtude da agravante da reincidência, de rigor a exasperação da reprimenda em 1/6, fixando-a em 06 anos e 9 meses de reclusão e 680 dias-multa.

3.1.3. Terceira fase da dosimetria.

Nesta etapa, verifica-se a incidência de eventuais causas específicas ou genéricas de aumento e de diminuição, atendendo-se ao art. 68 do CP, além do regime inicial e da possibilidade de substituição ou suspensão condicional.

No caso, nenhuma causa de aumento ou diminuição está presente.

Considerando-se a reincidência, tenho que o regime inicial, nos termos do art. 33, §3º CP, somente pode ser o fechado.

Em razão da reincidência, bem como do montante de pena aplicada, descabe substituição por restritiva ou suspensão condicional.

Por fim, considerando o fato de o crime ser vago (sem vítima direta), deixo de fixar valor mínimo para reparação (art. 387, IV, do CPP).

Capítulo IV - Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra DIEGO CARDOZO DA CRUZ (com qualificação à fl. 144/163), por haver incorrido nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas, bem como para, em cumprimento ao disposto no art. 387 do CPP:

A) CONDENAR a parte acusada a "06 (seis) anos e 09 (nove) meses" de reclusão, em

regime inicial fechado;

B) CONDENAR a parte acusada ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados cada um deles no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

Por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não lhe reconheço o direito de recorrer em liberdade (art. 387, parágrafo único, c/c art. 312, ambos do CPP), já que, além de evidenciada completamente autoria e materialidade, conforme discriminado na fundamentação, verifica-se a ocorrência de fato novo, a permitir a sua prisão, nos termos do art. 387, §1º, CPP, uma vez que o réu se encontrava em cumprimento de pena em regime semiaberto e atualmente está evadido do sistema prisional (fl. 239), de modo que se faz necessária sua custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

Expeça-se mandado de prisão.

Transitada em julgado, tome a serventia as seguintes providências:

Comunique-se ao Juízo Eleitoral do local do domicílio da parte condenada sobre a suspensão dos seus direitos políticos (art. 15, III, da CF/88);

Lance-se seu nome no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da CF/88;

Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme art. 105 da LEP e cumpram-se as demais normas da E. CGJ.

Declaro o perdimento do dinheiro em favor da União e determino a destruição dos entorpecentes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Santa Bárbara d'Oeste, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA